

1507717-10.2022.8.26.0554

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo(a) réu(ré) foi dito que: "MM Juiz(a), ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao(à) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Centro, Santo André - 09040-906 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR - ACORDO

(NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DA LEI 9.099/95)

Processo nº:

1507717-10.2022.8.26.0554 - Controle 2022/001439

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3084156/2022 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 28453321 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 28453320 - 02º D.P. SANTO

ANDRÉ, 28453352 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 28453351 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 28453353 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 28453354 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 900050/2022/103 - 02º D.P.

SANTO ANDRÉ, 1108/2022/929 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GABRIEL BORDONI

Dr. GREGÓRIO GIACOMO ERRICO, presente por videoconferência.

Dra. ROSINEI HORSTMAN SAIKALI, presente por videoconferência.

Delito:

Artigo 28 da Lei 11.343/2006

Aos 15 de dezembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências virtuais da(o) 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). MARIA SILVIA GABRIELLONI FEICHTENBERGER, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a), atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM Juiz(a), nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao(à) autor(a) por porte de entorpecente para uso próprio, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos,

consistente na advertência sobre os efeitos da droga. A aceitação levará à extinção de sua punibilidade." Em seguida, pelo MM Juiz(a) foi feita ao(a) autor(a) do fato a proposta formulada pelo(a) doutor(a) Promotor(a) de Justiça, explicando-lhe no que consistia e quais suas consequências. Pelo(a) autor(a) do fato e seu(sua) defensor(a) foi dito: "MM Juiz(a), aceitamos a proposta apresentada pelo parquet." A seguir, o(a) MM. Juiz(a), nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11343/06, advertiu o réu dos efeitos nocivos causados pelo uso de drogas no sentido da dependência química e psíquica, que é a conduta dos usuários de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo(a) réu(ré) foi dito que: "MM Juiz(a), ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo mesmo foi dito que: "MM Juiz(a), diante da manifestação do(a) réu(ré), requeiro seja julgada extinta sua punibilidade" Ao final, pela MM Juiz(a) foi dito: "1. Trata-se de ação penal proposta em face de GABRIEL BORDONI, por ter praticado, em tese, crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Feita a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito, houve aceitação pelo(a) autor(a) do fato e seu(sua) defensor(a). É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da aceitação da proposta, aplico a GABRIEL BORDONI, com fundamento no artigo 76, § 3º, da Lei 9099/95, a pena imediata de advertência sobre os efeitos da droga e, conforme requerido pelo Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DO(A) AUTOR(A) DO FATO GABRIEL BORDONI, pelo cumprimento da medida de advertência, com fundamento no artigo 84, p. único, da Lei 9099/95. Neste ato, fica o(a) autor(a) do fato cientificado(a) de que não poderá receber o benefício da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos. Arquite-se oportunamente. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados." O(A) sentenciado(a) recebe, nesta oportunidade, uma cópia do presente termo de audiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Camila Cristina de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.